

עין משפט ונר מצוה

רבו א מיי פ"ג מהלכו מ"ח הלכה י סמג לאהין קלב טוש"ע יו"ד סימן פו סעיף ח וסי' סו סעיף ז:

רפח ב (מ"י) סמג שס טוש"ע יו"ד סי' פו ס"ה:

רפס ג מ"י שס הלכה ט סמג שס טוש"ע יו"ד סי' סו סעיף ז:

ער ד ה מ"י שס טוש"ע שס סעיף ג:

רעה ו מ"י שס הלכ' א:



שיטה מקובצת

אן שהאפרוח נוצר ממנו והא דשרי במסכת כריתות: **ב**ן ואותו דם אינו בא ליצירת האפרוח אלא מחמת נשיכת התרגול בתרגולתו: **ו**מה:



רבינו גרשום

בעלמא: גיעולי ביצים מאכל שנתבשרו בו ביצים טמאין. ביצים המוזרות קובדיין והוא שנמצא דם על קשר שלו כלומר מה שאני א' זורק את הדם ואוכל את השאר שנמצא דם על קשר שלו. דשדא חיכלא בכולה. כלומר בכר מפורח הדם על כל הביצה כולה ודמי כמו שיש בו אפרוח: א"ל תנא איפכא תנא קמיה דאביי כלומר הכי תנא קמיה לא שנו אלא שנמצא דם על חלבון דשדא אבלי נמצא דם על חלבון שלו אסור ואביי תירצה הכי: לא סו"ד דכתי' כיענים במדבר. כלומר ודאי לית שמה בת יענה דקא חזוין דכתיב יענים ולא כתב בה:

סד:

דעוף מעוף ילפינן אע"פ שזה מין היתר אבל ציבת השרץ אדרבה ממסתברא דילפינן מטומאה כדדרשין פרק העור והרוטב (לקמן קטו): לטומאה זעיןן ריקוס כדכתיב השרץ מה שרץ ריקס אף ציבת שרץ שריקס ושפיר ילפינן אסור מטומאה כיון דאשכחן במסכת מעילה

פרק קדשי מוצח (דף טו:) דמשוו להו לענין כבעדשה ואע"ג דהשתא דאיכא תרתי דלתי מחי ושרו כמו חלב וצינים מ"מ חשיב להו חידוש שפיר משום דלין שניהן צאין מן המי זענין אחד וכן י"ל לפרש גבי דגש של דצורים דדריש מקרא צפרק קמא דצבורות (דף יז:): דשרי דלא דמי לחלב אי נמי כיון דכל שאר אבר מן המי אסור מקרי הנך חידוש ועוד היינו יכולים לומר דכל צינים מותרות זין דטמא זין דטהור מההיא טעמא דצפ"ק דצבורות (דף יז:): דשרינן הני יאלי דיחמורתא לפי שהוא זרע האיל שנקרש וכן עור הנא כנגד פנים של חמור דמסתברא דהיינו טעמא דשרי משום דלתי משכבת זרע של חמור ונקרש מעצמו ונעשה עור ומותר ולא שייך לגורת הולד מידי ולכן מותר כיון דמתחלתו צא מחמת השכבת זרע דהויא כנבלה מוסרחת ושרי ולצטוף אע"פ שנקרש ונעשה עור מ"מ מותר הוא כמו אפרוח ציבת טרפה שהוא מותר דכי גדיל פירשא צעלמא הוא וכולהו ציעי נמי משכבת זרע קאתו ושרו ממאי טעמא חוץ מציבת טמאה שאסר הכתוב להכי

איצטרין קרא וציבת טריפה ילפינן מיניה כדפירשנו ומיהו אין מתיישב טעם זה גבי צינים דכולהו מתחלתן מעורות בגידין וחשובים כבשר: **לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם**. לא גרסינן זיה דברי רבי אליעזר זן יעקב דעלה אמר צפ"ק דציבה (דף יז:): מני ראז"י היל: **גיעולי מותרות**. פירש בקונטרס ציבה טמאה שנמצשלה עם הטעורה מותרין הטעורים דמיה צעלמא הוא ולא יחזי טעמא כלל בצאחרייטא ולקמן צפרק גיד הנשה (דף נח.) ודאי איירי שם דכחי וגם מחלק שם זין שלקו עם צינים שיש שם אפרוח לשלקו עם הטמאים אבל הכא לא מסתברא לר"ת לאוקמי דכחי דלא שייך האי דינא הכא וגראה לי כמו שפירש צערוק^א שהכו התרגולות על בית רחמה ומפלת צינים שלא נגמרו ולא איירי מידי דבישול ולשון גיעול שייך עליה כמו (איוב כא) שורו עיבר ולא יגעיל והוי השתא מעין צינים התחורות דמיירי השתא דהיתר צינים גופייהו ואתא לאשמועינן דלא חשיב אבר מן המי אע"פ שלא נגמרו לגמרי וצירושלמי דמסכת תרומות י' לענין צינים ששלקן ונמלא צהן אפרוח דאיירי דכו התם גרסינן לעיל מהא מילתא שמעון בר אבא אמר רבי חנינא מעשה צא לפני רבן גמליאל ברבי ואמר אבא הורה צארבעים ושבע ואנא מורינא צמ"ה ואמר רבי חייל בר חנינא מעשה צא לפני רב הונא ואמר קליפי איסור מעלין את ההיתר הדא דמימא הוא ^אששלקן בקליפיהן או קלופות בקלופות אבל אי שלק צינים קלופות בצאיין קלופות או שאיין קלופות לריך שיעור אחר מפני גיעולי צינים שורו עיבר ולא יגעיל צינים שהרקינו אסורות צינים מוזרות נפש יפה תאכלם מנא צהם דם קולף מקום הדם עד כאן לשון הירושלמי משמע כפי' הקונט' דאיירי דצינים שלוקות אבל תימה דמייתי התם קרא דשורו עיבר ולא יגעיל ודומה שאינו מסוגית הירושלמי ושום תלמיד הגיהו וצתוספתא במסכת תרומה צפ' דג טמא משמע כמו שפירש הערוך והכי תניא התם צינים [טהורות] ששלקן עם צינים טמאים אם יש צהן צנ"ע אסורין ואם לאו מותרות גיעולי צינים מותרים באכילה צינים ששלקן ומלא צא' מהם אפרוח אם יש צהן צנ"ע אסורות ואם לאו מותרות צינים מוזרות נפש היפה תאכלם ואם מנא צא' מהן דם זורק הדם ואוכל את השאר אוכל ^א דם דגים או חגבים זין חיים זין מתים ואינו חושש משמע דהיא דגיעולי צינים וצינים ששלקן תרי מיני נינהו: **והוא שנמצא בקשר שצ"ה**. פירש הקונטרס דכ"ג אוכל השאר כיון דנמלא על הקשר והוא זרע תרגול הקשור צראש הכד של צינים ומשם יצירת האפרוח מתחיל וכיון דעדיון הוא שם ולא נתפור כלל הציבה הלך אוכל השאר אבל אם נמלא עם חלבון שלה הציבה כולה אסורה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא כבולה פ"י נתפשט הקלקול כבולה והא דלא נקט צלשון לא שנו כדנקט אצוה דרבי אפטוריקי ולימא הכי לא שנו אלא שנמלא על הקשר שלה אבל יא חוץ לקשר שדא תיכלא כבולה מצינן למימר דלין לשון כל חכמים שזין זענין אחד ומיהו קשה לפירושו מדאמר צפרק דם שחיטה ככריתות (דף כא.) דקתיי בצרייתא יאז דם צינים שאיין מין צשר יאז דם חגבים שכולו היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם חגבים ודגים כל זמן שישנו עליהם ויכיר שהוא מהן הוא הדין נמי דם צינים וי"ל דמדרבנן החמירו דדם צינים גזירה אטו דם עוף שהציבה צא ממנו ומדאורייתא שרי אע"פ שהאפרוח נוצר משם דהיינו על קשר שלה ואע"ג דהוי אפרוח לצטוף השתא מיהא לא הוו מין צשר שאין כאן עדיין צשר כלל ועוד י"ל דדם שעל הקשר אסור מן התורה דחשיב מין צשר כיון שהאפרוח נוצר ממנו ^א דהא דשרי במסכת כריתות (גס זה שס) דם צינים היינו כשאין דם בקשר אלא במקום אחר שמאותו דם אין האפרוח נוצר ולא חשיב מין צשר ומאי הוא פעמים רבות אפי' לאלתר סמוך ללידת הציבה ואותו דסא אינו צא ^א ב מחמת נשיכת תרגול לתרגולתו ומה שפי' בקונטרס דם שהוא חוץ לקשר הכל אסורה זהו כשישנו בקשר ונתפור עד שהוא חוץ לקשר אבל כשאין דם כלל על הקשר אלא במקום אחר מותר כדפרישית ואין להקשות לפ"ו דתר הכי דמפליג אצוה דר' אפטוריקי זין חלבון לחלמון הוה ליה לאפלוגי בחלבון גופיה זין על הקשר לשאין על הקשר כמו רבי ירמיה דלאו פירכא היא דהא מפליג זין נמלא על הקשר של חלבון לנמלא על הקשר של חלמון ועוד י"ל הך שמעתא דהכא שרי דם צינים לגמרי כי ההיא דכריתות (גס זה שס) והכי קאמר והוא שנמלא על הקשר שלה או זורק את הדם ואוכל את השאר אבל אם אין הדם על הקשר אלא במקום אחר מותר אפילו הדם ואין לריך לזורקו וכן משמע צירושלמי דתרומות דקאמר דתר ההיא שהצאתי לעיל מצינים מוזרות מנא צהם דם קולף הדם וצירושלמי אינו מזכיר כלל מאכילת שאר הצינים אלא מזריקת הדם משמע דכל החילוק שאומרים אמוראים אחרי כן על הדם עצמו כדפי' בשמעתין ר' זירא סליק למצקרא לר' חייל צריה דר' ינחא אשכחיה דיתיב וקאמר לא שנו אלא חלמון אבל חלבון מותר והוא סבר דהוא גמיר מן דאצהתי' אתא ר' אצוה צסר ר' יוחנן זין בחלבון זין בחלמון אסור תני ר' חלפתא צר' שאול חלמון מותר אמר רבי זעירא הא דאמר חלמון אסור צשנמלא במקום זכרותו של חלמון ואפילו חלבון והוא שנמלא במקום זכרותו של מוחו שממנו נולד ע"כ לשון הירושלמי משמע דאמאי דקתיי בצרייתא קולף מקום הדם קאמר דתר הכי ל"ש אלא חלמון אבל חלבון מותר ומשמע מותר וא"צ לקלוף ודתר הכי מייתי דר' יוחנן דאמר זין חלבון וזין חלמון אסור ודתר הכי מייתי צרייתא דר' חלפתא צר' שאול דאומר חלמון מותר ודומה צוה שהוא טעות סופר ויש לגרוס חלמון אסור וחלבון מותר ודדם גופיה קאמר הכי כדפרישית ועלה קאי דר' זעירא דאמר הא דאמר חלמון אסור כשנמלא במקום זכרותו של חלמון פירוש זכרותו קשר שלו כי גס בחלמון ישנו הקשר אבל שלא במקום הקשר מותר אפילו הדם וצא ר' זעירא לסתור מה שאמר בצרייתא חלמון אסור חלבון מותר ולומר שגם חלמון שאסור זהו דוקא במקום זכרותו כי ^א גס במקום אחר דם צינים מותר אפילו בחלמון וככ"ג אפילו בחלבון אסור הדם וקם ליה ר' זעירא צשטמיה דר' יוחנן דלעיל מיניה וצרייתא דר' חלפתא צרבי שאול כשיטתיה דרבי חייל צר' ינחא:

אלו טרפות פרק שלישי חולין

גיעולי צינים. ציבה טמאה שנמצשלה עם הטעורה: **מוטרות**. הטעורין דמיה צעלמא^א הוא ולא יחזי טעמא בצאחרייטא: **צינים מוזרות**. שאיין של זכר ואין אפרוח קלוט צהם לעולם: **נפש יפה תאכלם**. שאינו אסטנים ואין דעתו קצה צהם תאכלם ואע"פ שישבה עליהם תרגולת ימים רבים: **והוא שנמלא הדם על הקשר שלה**. הוא זרע של תרגול הקשור צראש הכד של ציבה ומשם יצירת האפרוח מתחלת וכיון דעדיון הוא שם לא נתפור צשאר הציבה הלךך אוכל השאר אבל נמלא על חלמון שלה כולה אסורה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא כבולה נתפשט הקלקול כבולה: **על חלבון**. על הקשר כדאמרן: **סנלא**. לשון שיכול וריעותא: **איפכא מני סנא קמיה דאזני**. תנא אחד היה שונה אותה לפניו איפכא לא שנו אלא שנמלא על חלמון שלה: **ואזני הוא דמראה הכי**. כדאמרין לא שנו אלא על חלבון: **כיענים**. אלתא יענה שמה ולא צת היענה: **ואצל כננות יענה**. ואי צינים נינהו כלום יש להם פה: **כיענה זו כו'**. והכי משמע כאצל העשוי על בני יענה: **סכדני וגו'**. ואי צינים מאי כבוד ידעי למעמד:

^אתרתמי

זרע של תרגול הקשור צראש הכד של ציבה ומשם יצירת האפרוח מתחלת וכיון דעדיון הוא שם לא נתפור צשאר הציבה הלךך אוכל השאר אבל נמלא על חלמון שלה כולה אסורה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא כבולה נתפשט הקלקול כבולה: **על חלבון**. על הקשר כדאמרן: **סנלא**. לשון שיכול וריעותא: **איפכא מני סנא קמיה דאזני**. תנא אחד היה שונה אותה לפניו איפכא לא שנו אלא שנמלא על חלמון שלה: **ואזני הוא דמראה הכי**. כדאמרין לא שנו אלא על חלבון: **כיענים**. אלתא יענה שמה ולא צת היענה: **ואצל כננות יענה**. ואי צינים נינהו כלום יש להם פה: **כיענה זו כו'**. והכי משמע כאצל העשוי על בני יענה: **סכדני וגו'**. ואי צינים מאי כבוד ידעי למעמד: ^אתרתמי

שמותאבלת על בניה והא כתיב ^אושכנו שם בנות יענה כיענה זו ששוכנת עם בניה והכתיב ^אתכברני חית השדה תנים ובנות יענה ואי סלקא דעתך ביצה ביצה בת מימר שירה היא אלא כתיב היענה וכתביב בת היענה ושאני הכא דפסק ספרא לשתי תיבות ומדפסיק להו ספרא בתרתמי

מיינה כדפירשנו ומיהו אין מתיישב טעם זה גבי צינים דכולהו מתחלתן מעורות בגידין וחשובים כבשר: **לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם**. לא גרסינן זיה דברי רבי אליעזר זן יעקב דעלה אמר צפ"ק דציבה (דף יז:): מני ראז"י היל: **גיעולי מותרות**. פירש בקונטרס ציבה טמאה שנמצשלה עם הטעורה מותרין הטעורים דמיה צעלמא הוא ולא יחזי טעמא כלל בצאחרייטא ולקמן צפרק גיד הנשה (דף נח.) ודאי איירי שם דכחי וגם מחלק שם זין שלקו עם צינים שיש שם אפרוח לשלקו עם הטמאים אבל הכא לא מסתברא לר"ת לאוקמי דכחי דלא שייך האי דינא הכא וגראה לי כמו שפירש צערוק^א שהכו התרגולות על בית רחמה ומפלת צינים שלא נגמרו ולא איירי מידי דבישול ולשון גיעול שייך עליה כמו (איוב כא) שורו עיבר ולא יגעיל והוי השתא מעין צינים התחורות דמיירי השתא דהיתר צינים גופייהו ואתא לאשמועינן דלא חשיב אבר מן המי אע"פ שלא נגמרו לגמרי וצירושלמי דמסכת תרומות י' לענין צינים ששלקן ונמלא צהן אפרוח דאיירי דכו התם גרסינן לעיל מהא מילתא שמעון בר אבא אמר רבי חנינא מעשה צא לפני רבן גמליאל ברבי ואמר אבא הורה צארבעים ושבע ואנא מורינא צמ"ה ואמר רבי חייל בר חנינא מעשה צא לפני רב הונא ואמר קליפי איסור מעלין את ההיתר הדא דמימא הוא ^אששלקן בקליפיהן או קלופות בקלופות אבל אי שלק צינים קלופות בצאיין קלופות או שאיין קלופות לריך שיעור אחר מפני גיעולי צינים שורו עיבר ולא יגעיל צינים שהרקינו אסורות צינים מוזרות נפש יפה תאכלם מנא צהם דם קולף מקום הדם עד כאן לשון הירושלמי משמע כפי' הקונט' דאיירי דצינים שלוקות אבל תימה דמייתי התם קרא דשורו עיבר ולא יגעיל ודומה שאינו מסוגית הירושלמי ושום תלמיד הגיהו וצתוספתא במסכת תרומה צפ' דג טמא משמע כמו שפירש הערוך והכי תניא התם צינים [טהורות] ששלקן עם צינים טמאים אם יש צהן צנ"ע אסורין ואם לאו מותרות גיעולי צינים מותרים באכילה צינים ששלקן ומלא צא' מהם אפרוח אם יש צהן צנ"ע אסורות ואם לאו מותרות צינים מוזרות נפש היפה תאכלם ואם מנא צא' מהן דם זורק הדם ואוכל את השאר אוכל ^א דם דגים או חגבים זין חיים זין מתים ואינו חושש משמע דהיא דגיעולי צינים וצינים ששלקן תרי מיני נינהו: **והוא שנמצא בקשר שצ"ה**. פירש הקונטרס דכ"ג אוכל השאר כיון דנמלא על הקשר והוא זרע תרגול הקשור צראש הכד של צינים ומשם יצירת האפרוח מתחיל וכיון דעדיון הוא שם ולא נתפור כלל הציבה הלך אוכל השאר אבל אם נמלא עם חלבון שלה הציבה כולה אסורה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא כבולה פ"י נתפשט הקלקול כבולה והא דלא נקט צלשון לא שנו כדנקט אצוה דרבי אפטוריקי ולימא הכי לא שנו אלא שנמלא על הקשר שלה אבל יאז חוץ לקשר שדא תיכלא כבולה מצינן למימר דלין לשון כל חכמים שזין זענין אחד ומיהו קשה לפירושו מדאמר צפרק דם שחיטה ככריתות (דף כא.) דקתיי בצרייתא יאז דם צינים שאיין מין צשר יאז דם חגבים שכולו היתר ומשמע דכי היכי דשרי דם חגבים ודגים כל זמן שישנו עליהם ויכיר שהוא מהן הוא הדין נמי דם צינים וי"ל דמדרבנן החמירו דדם צינים גזירה אטו דם עוף שהציבה צא ממנו ומדאורייתא שרי אע"פ שהאפרוח נוצר משם דהיינו על קשר שלה ואע"ג דהוי אפרוח לצטוף השתא מיהא לא הוו מין צשר שאין כאן עדיין צשר כלל ועוד י"ל דדם שעל הקשר אסור מן התורה דחשיב מין צשר כיון שהאפרוח נוצר ממנו ^א דהא דשרי במסכת כריתות (גס זה שס) דם צינים היינו כשאין דם בקשר אלא במקום אחר שמאותו דם אין האפרוח נוצר ולא חשיב מין צשר ומאי הוא פעמים רבות אפי' לאלתר סמוך ללידת הציבה ואותו דסא אינו צא ^א ב מחמת נשיכת תרגול לתרגולתו ומה שפי' בקונטרס דם שהוא חוץ לקשר הכל אסורה זהו כשישנו בקשר ונתפור עד שהוא חוץ לקשר אבל כשאין דם כלל על הקשר אלא במקום אחר מותר כדפרישית ואין להקשות לפ"ו דתר הכי דמפליג אצוה דר' אפטוריקי זין חלבון לחלמון הוה ליה לאפלוגי בחלבון גופיה זין על הקשר לשאין על הקשר כמו רבי ירמיה דלאו פירכא היא דהא מפליג זין נמלא על הקשר של חלבון לנמלא על הקשר של חלמון ועוד י"ל הך שמעתא דהכא שרי דם צינים לגמרי כי ההיא דכריתות (גס זה שס) והכי קאמר והוא שנמלא על הקשר שלה או זורק את הדם ואוכל את השאר אבל אם אין הדם על הקשר אלא במקום אחר מותר אפילו הדם ואין לריך לזורקו וכן משמע צירושלמי דתרומות דקאמר דתר ההיא שהצאתי לעיל מצינים מוזרות מנא צהם דם קולף הדם וצירושלמי אינו מזכיר כלל מאכילת שאר הצינים אלא מזריקת הדם משמע דכל החילוק שאומרים אמוראים אחרי כן על הדם עצמו כדפי' בשמעתין ר' זירא סליק למצקרא לר' חייל צריה דר' ינחא אשכחיה דיתיב וקאמר לא שנו אלא חלמון אבל חלבון מותר והוא סבר דהוא גמיר מן דאצהתי' אתא ר' אצוה צסר ר' יוחנן זין בחלבון זין בחלמון אסור תני ר' חלפתא צר' שאול חלמון מותר אמר רבי זעירא הא דאמר חלמון אסור צשנמלא במקום זכרותו של חלמון ואפילו חלבון והוא שנמלא במקום זכרותו של מוחו שממנו נולד ע"כ לשון הירושלמי משמע דאמאי דקתיי בצרייתא קולף מקום הדם קאמר דתר הכי ל"ש אלא חלמון אבל חלבון מותר ומשמע מותר וא"צ לקלוף ודתר הכי מייתי דר' יוחנן דאמר זין חלבון וזין חלמון אסור ודתר הכי מייתי צרייתא דר' חלפתא צר' שאול דאומר חלמון מותר ודומה צוה שהוא טעות סופר ויש לגרוס חלמון אסור וחלבון מותר ודדם גופיה קאמר הכי כדפרישית ועלה קאי דר' זעירא דאמר הא דאמר חלמון אסור כשנמלא במקום זכרותו של חלמון פירוש זכרותו קשר שלו כי גס בחלמון ישנו הקשר אבל שלא במקום הקשר מותר אפילו הדם וצא ר' זעירא לסתור מה שאמר בצרייתא חלמון אסור חלבון מותר ולומר שגם חלמון שאסור זהו דוקא במקום זכרותו כי ^א גס במקום אחר דם צינים מותר אפילו בחלמון וככ"ג אפילו בחלבון אסור הדם וקם ליה ר' זעירא צשטמיה דר' יוחנן דלעיל מיניה וצרייתא דר' חלפתא צרבי שאול כשיטתיה דרבי חייל צר' ינחא:

^(י)צרבי

מסורת הש"ס

א (מוספתא תרומות פ"ט ה"ה), **ב** (נלקמן יז:), **ג** (נערך געגל, ד) (סוף פרק י', ס) גירסת רש"י ששלקן בקליפיהן אבל אי שלק צינים קלופות בקלופות או קלופות בשאיין כ"י כ"ל,



תורה אור השלם

1. זאת בת היצנה זאת התחמס זאת הישתף זאת הצץ למיניהו:

2. גם תנים חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכור כיענים במדבר:

3. על זאת אספרה ואילקה אילכה שולל וצרום אעשה מספר כהנים ואבלי כבנות יענה: מיכה א ח ורצבו שם ציים וקמלאו בתייהם אחים ורצבו שם בנות יענה ושעירים וקרדור שם:

4. ישיעוהו יג כא תכברני חית השדה תנים ובנות יענה כי נתייב במדבר מים נזרות בישמון להשקות עמי בחיירי: ישיעוהו מג כ



הגהות הב"ח

א (תוס' ד"ה גיעולי צינים וכו' אוכל אדם דגים או חגבים זין חיים זין מתים: י"ב ע"ל בתוס' ד"ה במאי קמפלגי בדף ס"ו ע"א: **ב**) (ד"ה והוא שנמלא וכו' ואותו דם אינו צא אלא מחמת נשיכת תרגול: **א**) בא"ד דוקא במקום זכרותו כי במקום כל"ל ותיבת גס נמחק:



הגהות מהר"ב רנשבורג

א תר"ה והוא וכו' סמוך ללידת הציבה ואותו דם אינו מלא אינו נמחק: